

Relatório de Análise Técnica

CADERNO DE ENCARGOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Manutenção de AVAC e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias

Documento que estabelece as cláusulas contratuais e obrigações para a aquisição de serviços de manutenção de AVAC e AQS, incluindo o prazo de execução, preço base, condições de pagamento e o regime sancionatório aplicável ao adjudicatário.

1. Objeto e Preço Base

Objeto: Manutenção de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias (AQS).

Local: Instalações dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB), com distinção entre locais críticos e restantes locais para efeitos de tempo de resposta. | Linhas: N/A

Preço Base: 28 000,00 € | Custo/Km: 0,00 €

2. Matriz de Conformidade

- [Execução do Serviço] 2.1.1.1: Prestar os serviços nos termos propostos até ao limite de endividamento total do Valor Contratual (€28.000,00).
- [Habilitação] 2.1.1.2: Ser titular de habilitações e/ou autorizações profissionais necessárias ao exercício da atividade.
- [Subcontratação] 11.4: Proibição da subcontratação de mais de 50% do preço contratual.
- [Sigilo] 3.1.4: O dever de sigilo mantém-se em vigor durante o prazo de dois anos a contar da cessação do contrato.

Aspetos Variáveis:

- Preço Contratual: O preço final será o constante da proposta adjudicada (acrescido de IVA). Não haverá revisão de preços, exceto situações legalmente previstas.
- Orçamentação: A prestação exige submissão prévia de um orçamento discriminativo dos serviços e peças a incorporar, sendo os pagamentos efetuados após a aprovação de cada intervenção (Art. 2.1.1.3 e 4.4).
- Tempos de Resposta de Urgência: Os tempos máximos de deslocação da equipa em situações de urgência para locais críticos e restantes locais devem estar definidos no Ponto 3 das Especificações Técnicas (as penalidades baseiam-se nestes tempos).

3. Prazos e Penalidades

Vigência: 730 dias ou até perfazer o valor do preço base do procedimento. | Caução: Não especificada no texto. | Pagamento: 30 a 60 dias após a receção das faturas, mediante aprovação do orçamento de cada intervenção.

- [Grave (Geral)] Incumprimento das obrigações contratuais -> Até 20% do preço contratual
- [Muito Grave (Resolução)] Resolução do contrato por incumprimento do prestador -> Até 30% do preço contratual
- [Atraso (Locais Críticos)] Incumprimento do tempo máximo de deslocação em urgência (locais críticos) -> Até 1/200 do preço contratual

- [Atraso (Restantes Locais)] Incumprimento do tempo máximo de deslocação em urgência (restantes locais) -> Até 1/600 do preço contratual

4. Matriz de Risco

[Alto] Falha no Tempo de Resposta a Urgências

O atraso na deslocação da equipa em situações de urgência desencadeia penalidades horárias progressivas (Art. 6.2), representando um custo financeiro direto significativo para o prestador.

[Alto] Violação Contratual Grave/Reiterada

O incumprimento que coloque em crise o normal e adequado funcionamento da instalação (Art. 8.1.a) pode levar à resolução do contrato por parte do contraente público e à aplicação de uma pena pecuniária até 30% do preço contratual.

[Baixo] Atrasos devidos a Força Maior

A não realização pontual de prestações contratuais resultante de circunstâncias externas, imprevisíveis e inevitáveis (ex: catástrofes naturais, atos de guerra) não constitui incumprimento nem sujeita o prestador a penalidades (Art. 7.1).

Conclusão Final

O contrato estabelece um quadro rígido de obrigações para o prestador de serviços, focando-se na necessidade de resposta rápida a urgências. O regime de penalidades é proporcional à gravidade e duração do incumprimento, com coimas máximas elevadas (até 30% do preço contratual) em caso de resolução por incumprimento grave.